

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 249

El día viernes 5 de junio de 2015, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CUPA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Marcela Fernández.

Asociación Inmobiliaria: Ausente con aviso.

CEPIA: Nazareth Paz Margonari

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejál en representación de la mayoría. Ausente, Concejál representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Ausente con aviso, Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes. Raquel Merlino, concejál integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Mirtha Alessio y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

-Consideración del Acta N° 248

- Ordenanza tipologías edilicias, porcentajes de departamentos de dos y tres dormitorios.

- Expediente Agroproyectos, edificio en calle Libertad.

- Presupuesto y propuesta de trabajo del INA-CIRSA para estudio del riesgo geomorfológico e hidrológico del ejido actual y pretendido de Villa Carlos Paz.

- Proyecto Club de Remo.

- Propuesta de centro de interpretación Sol y Río.

En primer lugar dan lectura al acta de la reunión anterior, se aprueba su contenido.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, la ordenanza que regula el porcentajes de departamentos de dos y tres dormitorios en los edificios de vivienda colectiva del Área Central (AC) y corredores.

Dan lectura al proyecto de ordenanza¹ ingresado por las concejales de Carlos Paz Unido para su tratamiento legislativo, dado el escaso tiempo antes del receso del mes de julio. En los considerandos se explica que esta iniciativa surge de observar el déficit habitacional que hay en el municipio, ya que hay una demanda no satisfecha de departamentos de dos y tres dormitorios para vivienda anual.

Liliana Bina propone que la normativa rija para toda la ciudad, no sólo en el Área Central, en el caso de los complejos de departamentos que también se ubican en los barrios sería necesario regularlo, ya que es donde hay más alquileres anuales. Y plantea que debería quedar claro que es una condición de mínima, es decir, que quien quiere hacer todos departamentos de dos o más dormitorios, puede hacerlo.

Eduardo Vega expresa que en el caso de los complejos en los barrios, en general cuentan con más cantidad de departamentos de dos dormitorios. Por otra parte, no acuerda con que la normativa afecte a los complejos de cabañas, ya que les estarían exigiendo una inversión que luego no se recupera fácilmente. Además, los turistas buscan monoambientes o casas chicas. Propone exceptuar a los complejos de cabañas, ya que estos están normados por la Ley Provincial de Turismo. Le

¹ ANEXO I - Proyecto de ordenanza sobre porcentaje de departamentos de 2 y 3 dormitorios.

responden que las cabañas no estarían incluidas en la presente normativa, la misma apunta a los edificios de departamentos.

Frenquelli considera que esta reglamentación debería aplicarse para los nuevos edificios de departamentos, y no para las ampliaciones de edificios existentes. Además cree que debería ser a partir de una cierta cantidad de unidades, por ejemplo, más de tres.

Raquel Merlino acuerda con que la demanda de los turistas sea de monoambientes o un dormitorio, ya que el costo de alquiler es menor y se utilizan por un corto período de tiempo. Sin embargo, quienes viven todo el año buscan dos o tres dormitorios, un espacio que sea habitable para una familia.

Bina expresa que los complejos de cabañas no son lo que prevé la Ley de Turismo, ya que los complejos no cuentan con todos los servicios que debieran. Respecto al proyecto, plantea que la ordenanza sea para toda la ciudad y se simplifique en el 50 por ciento para monoambientes y un dormitorio, y un 50 por ciento para dos y tres dormitorios.

Los presentes debaten sobre el tema, consideran que en los barrios no hay tantos problemas, porque los dúplex y complejos, en general, tienen dos dormitorios. Plantean enviar estas recomendaciones por escrito al Concejo de Representantes como un aporte a la normativa.

García Setti comenta que desde la Ingeniería se puede hacer una modulación, a través de programas y herramientas informáticas, para saber cómo funciona la ciudad y cuál es la demanda en cada momento del año, con una respuesta muy cercana a la realidad. Pero encargar ese tipo de estudio lleva tiempo y tiene un costo, habría que evaluar si este caso lo amerita.

Frenquelli acota que se necesitan datos reales y estadísticos para cargar en esas herramientas, que actualmente no están disponibles.

Bina se refiere al GIS, comenta que sería necesario poner en funcionamiento el que había comprado el municipio, y al que le falta la capa 0 o capa base. Y para lo cual se había capacitado personal municipal. Comentan que se necesitaría una oficina con empleados dedicados a cargar datos y manejar el GIS, que podría funcionar en el CPUA. Eso requiere una inversión muy importante, por eso tienen que mostrarles a los funcionarios la importancia y utilidad de poder disponer y manejar esos datos.

Mónica Martínez comenta el caso de Río Cuarto, donde el GIS está cargado en internet y la información es de acceso público.

Bina nuevamente plantea que se haga una charla informativa para entusiasmar a los funcionarios, se necesita más difusión, para luego poder ponerlo en funcionamiento. García Setti considera que primero deberían reunirse en el CPUA con quienes ofrecen ese servicio desde el Observatorio de Ciudades, la Facultad de Ingeniería y otros.

Prosiguen con el tratamiento del expediente de Agroproyectos, edificio ubicado en Av. Libertad, que quedó pendiente de respuesta desde el año pasado (marzo de 2014). El propietario solicita que el sector normado como AC2 pase a ser AC3, argumentando que sería adecuado que los lotes frentistas a Libertad en el sector Este se unifiquen con la misma normativa que tienen los del frente. En la nota adjunta, solicitan construir en PB y tres pisos y poder compensar.

Los presentes debaten al respecto, manifiestan que una de las márgenes de Av. Libertad quedó más baja, justamente para preservar las visuales a las sierras. Bina comenta que un principio los proyectistas querían entrar a concertación, pero la propuesta no tenía interés turístico. Luego de un análisis y debate, resuelven decirle que no.

Bina propone que se trate el tema de la Audiencia Pública sobre el Área Protegida que se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio. Acuerdan con la moción, y agregan como prioritario ese tema en el orden del día.

La Directora de Planeamiento comenta que los vecinos de Altos de las Vertientes no están de acuerdo con la ordenanza ya que consideran que la denominada zona residencial preexistente le daría derechos al country Green Time. Ella les propuso cambiar el nombre y revisar el formato legal de la ordenanza. Ya que todos acuerdan con que no se construyan más viviendas en las montañas. Debaten al respecto. Bina expresa que los vecinos impugnan el nombre: "Área con uso residencial preexistente, aprobada por ordenanza N° 4850". Ante esto, ella les propone sacar el título y número de ordenanza del texto, y en su lugar poner las parcelas afectadas.

Debaten sobre el caso de Green Time. Marcela Fernández comenta que el estudio de impacto ambiental se hizo sobre una sola parcela, hubo irregularidades y la ordenanza se podría derogar en función de ello. Eduardo Vega manifiesta que a los propietarios les conviene ir a juicio, y eso va llevar muchísimo tiempo, y además agrega que hubo errores en la aprobación del Concejo.

Gustavo García Setti comenta que el CPUA envió un proyecto de regulación del AP - aprobado por mayoría-, que es diferente a la ordenanza aprobada en primera lectura presentada por el Departamento Ejecutivo. Les consulta si quieren que el CPUA vaya a defender la postura de la mayoría a la audiencia, ya que la propuesta incluía un área recreativa y educativa. Vega añade que se establecía la cota 740 hacia abajo como zona de transición y desde el Colegio de TCU había solicitado un estudio más exhaustivo. Los presentes debaten.

Cristina Frenquelli expresa que el CPUA emite un dictamen y es solo una recomendación que puede ser tomada o no por el Concejo de Representas, por ello deben ser más ágiles en las respuestas. Los presentes no consideran que deban pedir la palabra en la audiencia.

Mirtha Alessio expresa que la primera lectura de la ordenanza de AP salió aprobada por unanimidad en el Concejo de Representantes, ahora escucharán las opiniones de la gente en la audiencia pública. Amalia Gómez agrega que es muy difícil ponerse de acuerdo entre 11 concejales, donde todos piensan diferente y donde cada uno tiene una idea distinta de lo que debería ser, lograr que la ordenanza se apruebe en primera lectura les llevó muchísimas reuniones y discusiones. Las concejales comentan que tuvieron una reunión con los vecinos de Costa Azul Sur y que conocen el pedido de los vecinos de Altos de las Vertientes.

Bina plantea que se reduzcan a cuatro zonas y no se mencione a la ordenanza 4850, a fin de acordar con el grupo de vecinos de Altos de Las Vertientes que tiene buenas intenciones y hace años que emprendieron una lucha válida de proteger las montañas.

Siendo las 10:30 se retira Eduardo Vega. Como se quedan sin quórum, continuarán analizando fuera de la reunión el proyecto de ordenanza y las posibles modificaciones. Siendo las 10:50 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar dan lectura al acta de la reunión anterior, se aprueba su contenido.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, la ordenanza que regula el porcentajes de departamentos de dos y tres dormitorios en los edificios de vivienda colectiva del Área Central (AC) y corredores. Dan lectura al proyecto de ordenanza ingresado por las concejales para su tratamiento legislativo.

Bina propone que la normativa rija para toda la ciudad, no sólo en el Área Central, en el caso de los complejos de departamentos que también se ubican en los barrios sería necesario regularlo, ya que es donde hay más alquileres anuales. Y plantea que debería quedar claro que es una condición de mínima.

Vega expresa que en el caso de los complejos en los barrios, en general cuentan con más cantidad de departamentos de dos dormitorios. No acuerda con que la normativa afecte a los complejos de cabañas, ya que les estarían exigiendo una inversión que luego no se recupera fácilmente. Propone exceptuarlos complejos, ya

que estos están normados por la Ley Provincial de Turismo. Le responden que no estarían incluidas en la presente normativa, la misma apunta a los edificios de departamentos.

Frenquelli considera que esta reglamentación debería aplicarse para los nuevos edificios de departamentos, y no para las ampliaciones de edificios existentes. Además cree que debería ser a partir de una cierta cantidad de unidades, por ejemplo, más de tres.

Bina plantea que la ordenanza sea para toda la ciudad y se simplifique en el 50 por ciento para monoambientes y un dormitorio, y un 50 por ciento para dos y tres dormitorios.

Plantean enviar estas recomendaciones por escrito al CR como un aporte a la normativa.

García Setti comenta que desde la Ingeniería se puede hacer una modulación, a través de programas y herramientas informáticas, para saber cómo funciona la ciudad y cuál es la demanda en cada momento del año, con una respuesta muy cercana a la realidad. Pero encargar ese tipo de estudio lleva tiempo y tiene un costo, habría que evaluar si este caso lo amerita.

Bina se refiere al GIS, comenta que sería necesario poner en funcionamiento el que había comprado el municipio. Comentan que se necesitaría una oficina con empleados dedicados a cargar datos y manejarlo, que podría funcionar en el CPUA. Eso requiere una inversión muy importante, por eso tienen que mostrarles a los funcionarios la importancia y utilidad de poder disponer y manejar esos datos.

Martínez comenta el caso de Río Cuarto, donde el GIS está cargado en internet y la información es de acceso público.

Bina nuevamente plantea que se haga una charla informativa para entusiasmar a los funcionarios, se necesita más difusión, para luego poder ponerlo en funcionamiento. García Setti considera que primero deberían reunirse en el CPUA con quienes ofrecen ese servicio desde el Observatorio de Ciudades, la Facultad de Ingeniería y otros.

Prosiguen con el tratamiento del expediente de Agroproyectos, edificio ubicado en Av. Libertad. El propietario solicita que el sector normado como AC2 pase a ser AC3, argumentando que sería adecuado que los lotes frentistas a Libertad en el sector Este se unifiquen con la misma normativa del frente. En la nota adjunta, solicitan construir en PB y tres pisos y poder compensar.

Los presentes debaten al respecto, manifiestan que una de las márgenes de Av. Libertad quedó más baja, justamente para preservar las visuales a las sierras. Bina comenta que un principio los proyectistas querían entrar a concertación, pero la propuesta no tenía interés turístico. Luego de un análisis y debate, resuelven decirle que no.

Bina propone que se trate el tema de la Audiencia Pública sobre el Área Protegida que se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio. Acuerdan con la moción.

La Directora de Planeamiento comenta que los vecinos de Altos de las Vertientes no están de acuerdo con la ordenanza ya que consideran que la denominada zona residencial preexistente le daría derechos al country Green Time. Ella les propuso cambiar el nombre y revisar el formato legal de la ordenanza. Ya que todos acuerdan con que no se construyan más viviendas en las montañas. Debaten al respecto.

García Setti comenta que el CPUA envió un proyecto de regulación del AP - aprobado por mayoría-, que es diferente a la ordenanza aprobada en primera lectura presentada por el DEM. Les consulta si quieren que el CPUA vaya a defender la postura de la mayoría a la audiencia, ya que la propuesta incluía un área recreativa y educativa. Vega añade que se establecía la cota 740 hacia abajo como zona de transición y desde el Colegio de TCU había solicitado un estudio más exhaustivo. Los presentes debaten.

Frenquelli expresa que el CPUTA emite un dictamen y es solo una recomendación que puede ser tomada o no por el Concejo, por ello deben ser más ágiles en las respuestas. Los presentes no consideran que deban pedir la palabra en la audiencia.

Alessio expresa que la primera lectura de la ordenanza de AP salió aprobada por unanimidad en el CR, ahora escucharán las opiniones de la gente en la audiencia pública. Gómez agrega que es muy difícil ponerse de acuerdo entre 11 concejales, donde todos piensan diferente y donde cada uno tiene una idea distinta de lo que debería ser, lograr que la ordenanza se apruebe en primera lectura les llevó muchísimas reuniones y discusiones.

Bina plantea que se reduzcan a cuatro zonas y no se mencione a la ordenanza 4850.

Se retira Vega, al quedar sin quórum, continúan analizando fuera de la reunión el proyecto de ordenanza y las posibles modificaciones.

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

El constante crecimiento poblacional inmigratorio de nuestra ciudad, que genera una alta presión sobre el mercado inmobiliario, sobre todo una alta demanda de alquileres anuales, especialmente en la franja de unidades habitacionales que cuenten con al menos dos dormitorios, y que esta demanda no es satisfecha por el mercado privado, el que orienta su desarrollo especialmente a la construcción de departamentos de un dormitorio para la venta.

Ante esta situación, el Municipio, en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 63 de la C.O.M. debe proveer *“a la protección de los derechos e intereses económicos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, contra la distorsión de los mercados, y el control de los monopolios que los afecten.”* desarrollando acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Para esto es necesario implementar medidas que amplíen la oferta de departamentos o unidades habitacionales conforme la diversidad de la demanda en los edificios de uso residencial colectivo en la zona AC y Corredores principales, para los vecinos de la ciudad de Villa Carlos Paz; y

CONSIDERANDO

Que, esta situación dificulta la radicación de las familias que deciden trasladar su lugar de residencia a nuestra ciudad o la de aquellas que, ya radicadas, deben renovar sus contratos;

Que, a pesar del boom de la construcción en nuestra ciudad, la que se encuentra dentro de las principales ciudades del país en materia de m² construidos per cápita, boom que ha incorporado infinidad de unidades de vivienda al mercado inmobiliario local, nos encontramos con la contradicción de múltiples edificios prácticamente inhabitados mientras las personas que buscan un alquiler anual no lo consiguen o, si lo hacen, es a un precio exorbitante;

Que, analizando la distribución de esos metros cuadrados vemos que la tipología de la misma no está dirigida a satisfacer las necesidades habitacionales de los vecinos, sino al deseo del mercado de satisfacer las necesidades de los inversores con renta extraordinaria de resguardar la misma invirtiendo en un bien perdurable y de confianza;

Que de acuerdo a un estudio realizado por el CPUA la demanda de unidades de vivienda de 2 y 3 dormitorios asciende a 55% de la demanda total dividiéndose en un 35% para unidades de 2 dormitorios y 20% para las de 3 dormitorios, quedando un 45% para monoambiente y unidades de 1 dormitorio;

Que la oferta para estas demandas, de acuerdo a los encuestados (Asociación Inmobiliaria Villa Carlos Paz y sus afiliados) nos lleva a deducir que existe una demanda no satisfecha de departamentos o unidades habitacionales de dos dormitorios o más en Villa Carlos Paz.

Que el déficit habitacional del país es de 3.000.000 de unidades de viviendas correspondiéndole a la provincia de Córdoba aproximadamente

200.000 unidades de déficit, con una proyección para el año 2025 de 285.000 viviendas.

Que el estado municipal atento a esos guarismos tomo medidas como el loteo del denominado Lote H, que a precios sociales, proveerá tierras que junto con créditos ofrecidos para la construcción pasará a solucionar el problema de la vivienda a 119 familias.

Que el Municipio debe regular también, en la medida de su competencia, el mercado privado de viviendas en alquiler facilitando a los grupos familiares el acceso a la vivienda que necesitan a un precio razonable, en las zonas que cuentan con la mayor oferta de infraestructura disponible de la ciudad;

Por lo expuesto los Concejales abajo firmantes proponen la Aprobación del siguiente Proyecto de Ordenanza:

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de ORDENANZA

Artículo 1º.- Incorporar a la Ordenanza Nº 4021, en su artículo 16, Condiciones Edilicias: De La Capacidad De Los Edificios, inciso 16.3 Superficies Mínimas Para Viviendas Colectivas, el inciso 16.3.1. PORCENTAJES DE TIPOLOGIAS POR EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS EN EL ÁREA CENTRAL Y CORREDORES el que quedará redactado de la siguiente manera:

16.3.1. PORCENTAJES DE TIPOLOGIAS POR EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS EN EL ÁREA CENTRAL Y CORREDORES.

3.d) En edificios de departamentos de uso residencial colectivo en el área central o sobre corredores, se deberá proyectar un mínimo del 35 % del total de 2 dormitorios, y un mínimo del 20% de 3 dormitorios. El resto de las unidades podrán ser monoambiente o departamentos de 1 dormitorio. Por razones de diseño se podrá aceptar una variación de hasta un 5% inferior a los índices indicados.

Artículo 2º.- De forma.